N° 2138.

ALLEMAGNE, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, AUTRICHE, BELGIQUE, BRÉSIL, etc.

Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques. Signé à Genève, le 17 juin 1925.

GERMANY, UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRIA, BELGIUM, BRAZIL, etc.

Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. Signed at Geneva, June 17, 1925.

N° 2138. — PROTOCOLE [1] CONCERNANT LA PROHIBITION D'EMPLOI A LA GUERRE DE GAZ ASPHYXIANTS, TOXIQUES OU SIMILAIRES ET DE MOYENS BACTÉRIOLOGIQUES. SIGNÉ A GENEVE, LE 17 JUIN 1925.

Textes officiels français et anglais communiqués par le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères de la République française. L'enregistrement de ce protocole a eu lieu le 7 septembre 1929.

LES PLÉNIPOTENTIAIRES SOUSSIGNÉS, au nom de leurs gouvernements respectifs :

Considérant que l'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que de tous liquides, matières ou procédés analogues, a été à juste titre condamné par l'opinion générale du monde civilisé ;

Considérant que l'interdiction de cet emploi a été formulée dans des traités auxquels sont Parties la plupart des Puissances du monde ;

Dans le dessein de faire universellement reconnaître comme incorporée au droit international cette interdiction, qui s'impose également à la conscience et à la pratique des nations,

---

[1] Dépôt des ratifications :

FRANCE, 9 *mai* 1926.

1° Ledit protocole n'oblige le Gouvernement de la République française que vis-à-vis des Etats qui l'ont signé et ratifié, ou qui y auront adhéré ;

2° Ledit protocole cessera de plein droit d'être obligatoire pour le Gouvernement de la République française à l'égard de tout Etat ennemi dont les forces armées ou dont les Alliés ne respecteraient pas les interdictions qui font l'objet de ce protocole.

VENEZUELA, 8 *février* 1928.

ITALIE, 3 *avril* 1928.

AUTRICHE, 9 *mai* 1928.

BELGIQUE, 4 *décembre* 1928.

1° Ledit protocole n'oblige le Gouvernement belge que vis-à-vis des Etats qui l'ont signé et ratifié, ou qui y auront adhéré ;

2° Ledit protocole cessera de plein droit d'être obligatoire pour le Gouvernement belge à l'égard de tout Etat ennemi dont les forces armées ou dont les Alliés ne respecteraient pas les interdictions qui font l'objet de ce protocole.

No. 2138. — PROTOCOL [1] FOR THE PROHIBITION OF THE USE IN WAR OF ASPHYXIATING, POISONOUS OR OTHER GASES, AND OF BACTERIOLOGICAL METHODS OF WARFARE. SIGNED AT GENEVA, JUNE 17, 1925.

French and English official texts communicated by the President of the Council, Minister for Foreign Affairs of the French Republic. The registration of this Protocol took place September 7, 1929.

THE UNDERSIGNED PLENIPOTENTIARIES, in the name of their respective Governments :

Whereas the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of all analogous liquids materials or devices, has been justly condemned by the general opinion of the civilised world ; and

Whereas the prohibition of such use has been declared in Treaties to which the majority of Powers of the world are Parties ; and

To the end that this prohibition shall be universally accepted as a part of International Law, binding alike the conscience and the practice of nations ;

---

[1] Deposit of ratifications :

FRANCE, *May* 9, 1926.

(1) The said Protocol is only binding on the Government of the French Republic as regards States which have signed or ratified it or which may accede to it.

(2) The said Protocol shall *ipso facto* cease to be binding on the Government of the French Republic in regard to any enemy State whose armed forces or whose Allies fail to respect the prohibitions laid down in the Protocol.

VENEZUELA, *February* 8, 1928.

ITALY, *April* 3, 1928.

AUSTRIA, *May* 9, 1928.

BELGIUM, *December* 4, 1928.

(1) The said Protocol is only binding on the Belgian Government as regards States which have signed or ratified it or which may accede to it.

(2) The said Protocol shall *ipso facto* cease to be binding on the Belgian Government in regard to any enemy State whose armed forces or whose Allies fail to respect the prohibitions laid down in the Protocol.

DÉCLARENT :

Que les Hautes Parties contractantes, en tant qu'elles ne sont pas déjà parties à des traités prohibant cet emploi, reconnaissent cette interdiction, acceptent d'étendre cette interdiction d'emploi aux moyens de guerre bactériologiques et conviennent de se considérer comme liées entre elles aux termes de cette déclaration.

Les Hautes Parties contractantes feront tous leurs efforts pour amener les autres Etats à adhérer au présent protocole. Cette adhésion sera notifiée au Gouvernement de la République française et, par celui-ci, à toutes les Puissances signataires et adhérentes. Elle prendra effet à dater du jour de la notification faite par le Gouvernement de la République française.

Le présent protocole, dont les textes français et anglais feront foi, sera ratifié le plus tôt possible. Il portera la date de ce jour.

Les ratifications du présent protocole seront adressées au Gouvernement de la République française, qui en notifiera le dépôt à chacune des Puissances signataires ou adhérentes.

Suite de la note page 66.

EGYPTE, 6 *décembre* 1928.

POLOGNE, 4 *février* 1929.

SERBES, CROATES ET SLOVÈNES (ROYAUME DES), 12 *avril* 1929.

ALLEMAGNE, 25 *avril* 1929.

FINLANDE, 26 *juin* 1929.

ESPAGNE, 22 *août* 1929.

Déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit sans convention spéciale à l'égard de de tout Membre ou Etat acceptant et observant la même obligation, c'est-à-dire sous condition de réciprocité, le Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève, le 17 juin 1925.

ROUMANIE, 23 *août* 1929.

1° Ledit protocole n'oblige le Gouvernement royal roumain que vis-à-vis des Etats qui l'ont signé et ratifié ou qui y auront adhéré définitivement.

2° Ledit protocole cessera d'être obligatoire pour le Gouvernement royal roumain, vis-à-vis de n'importe quel Etat ennemi dont les forces armées ou dont les Alliés de droit ou de fait ne respecteront pas les interdictions qui font l'objet de ce protocole.

TURQUIE, 5 *octobre* 1929.

DANEMARK, 5 *mai* 1930.

SUÈDE, 25 *avril* 1930.

EMPIRE BRITANNIQUE, 9 *avril* 1930.

1° Ledit protocole n'oblige Sa Majesté Britannique que vis-à-vis des Puissances et des Etats qui l'ont signé et ratifié ou qui y ont adhéré définitivement.

2° Ledit protocole cessera d'être obligatoire pour Sa Majesté Britannique à l'égard de toute Puissance ennemie dont les forces armées ou dont les forces armées alliées ne respecteraient pas les interdictions qui font l'objet de ce protocole.

DECLARE :

That the High Contracting Parties, so far as they are not already Parties to Treaties prohibiting such use, accept this prohibition, agree to extend this prohibition to the use of bacteriological methods of warfare and agree to be bound as between themselves according to the terms of this declaration.

The High Contracting Parties will exert every effort to induce other States to accede to the present Protocol. Such accession will be notified to the Government of the French Republic, and by the latter to all signatory and acceding Powers, and will take effect on the date of the notification by the Government of the French Republic.

The present Protocol, of which the French and English texts are both authentic, shall be ratified as soon as possible. It shall bear to-day's date.

The ratifications of the present Protocol shall be addressed to the Government of the French Republic, which will at once notify the deposit of such ratification to each of the signatory and acceding Powers.

Continuation of the Note on page 67.

EGYPT, *December* 6, 1928.

POLAND, *February* 4, 1929.

SERBS, CROATS AND SLOVENES (KINGDOM OF THE), *April* 12, 1929.

GERMANY, *April* 25, 1929.

FINLAND, *June* 26, 1929.

SPAIN, *August* 22, 1929.

Declares as compulsory *ipso facto* and without special agreement in relation to any other Member or State accepting and executing the same obligation, that is to say, on condition of reciprocity, the Protocol for the Prohitibion of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous and other Gases and of Bacteriological Methods of Warfare, signed at Geneva, June 17, 1925.

ROUMANIA, *August* 23, 1929.

(1) The said Protocol only binds the Roumanian Government in relation to States which have signed and ratified or which have definitely acceded to the Protocol ;

(2) The said Protocol shall cease to be binding on the Roumanian Government in regard to all enemy States whose armed forces or whose Allies *de jure* or in fact do not respect the restrictions which are the object of this Protocol.

TURKEY, *October* 5, 1929.

DENMARK, *May* 5, 1930.

SWEDEN, *April* 25, 1930.

BRITISH EMPIRE, *April* 9, 1930.

(1) The said Protocol is only binding on His Britannic Majesty as regards those Powers and States which have both signed and ratified the Protocol or have finally acceded thereto.

(2) The said Protocol shall cease to be binding on His Britannic Majesty towards any Power at enmity with Him whose armed forces, or the armed forces of whose allies, fail to respect the prohibitions laid down in the Protocol.

Les instruments de ratification ou d'adhésion resteront déposés dans les archives du Gouvernement de la République française.

Le présent protocole entrera en vigueur pour chaque Puissance signataire à dater du dépôt de sa ratification et, dès ce moment, cette Puissance sera liée vis-à-vis des autres Puissances ayant déjà procédé au dépôt de leurs ratifications.

Suite de la note page 66.

INDE, 9 *avril* 1930.

1° Ledit protocole n'oblige Sa Majesté Britannique que vis-à-vis des Etats qui l'ont signé et ratifié ou qui y ont adhéré définitivement.

2° Ledit protocole cessera d'être obligatoire pour Sa Majesté Britannique à l'égard de toute Puissance ennemie dont les forces armées ou dont les forces armées alliées ne respecteraient pas les interdictions qui font l'objet de ce protocole.

CANADA, 6 *mai* 1930.

1° Ledit protocole n'oblige Sa Majesté Britannique que vis-à-vis des Etats qui l'ont signé et ratifié ou qui y ont adhéré définitivement.

2° Ledit protocole cessera d'être obligatoire pour Sa Majesté Britannique à l'égard de tout Etat ennemi dont les forces armées ou dont les alliés en droit ou en fait ne respecteraient pas les interdictions qui font l'objet de ce protocole.

ADHÉSIONS :

LIBÉRIA, 2 *avril* 1927.

UNION DES RÉPUBLIQUES SOVIÉTISTES SOCIALISTES, 5 *avril* 1928.

1° Ledit protocole n'oblige le Gouvernement de l'Union des Républiques soviétistes socialistes que vis-à-vis des Etats qui l'ont signé et ratifié, ou qui y ont adhéré définitivement ;

2° Ledit protocole cessera d'être obligatoire pour le Gouvernement de l'Union des Républiques soviétistes socialistes à l'égard de tout Etat ennemi dont les forces armées ou dont les Alliés en droit ou en fait ne respecteraient pas les interdictions qui font l'objet de ce protocole.

PERSE, 4 *juillet* 1929.

CHINE, 7 *août* 1929.

UNION SUD-AFRICAINE, 22 *janvier* 1930.

Sous les réserves que ledit protocole n'oblige Sa Majesté que vis-à-vis des Puissances et des Etats qui l'ont signé et ratifié ou qui y ont adhéré, et que ledit protocole cessera d'être obligatoire pour Sa Majesté à l'égard de toute Puissance ennemie dont les forces armées ou dont les forces armées alliées ne respecteraient pas ce protocole.

AUSTRALIE, 22 *janvier* 1930.

(Mêmes réserves que pour l'Union Sud-Africaine.)

NOUVELLE-ZÉLANDE, 22 *janvier* 1930.

(Mêmes réserves que pour l'Union Sud-Africaine.)

The instruments of ratification of and accession to the present Protocol will remain deposited in the archives of the Government of the French Republic.

The present Protocol will come into force for each signatory Power as from the date of deposit of its ratification, and, from that moment, each Power will be bound as regards other Powers which have already deposited their ratifications.

Continuation of the Note on page 67.

INDIA, *April* 9, 1930.

(1) The said Protocol is only binding on His Britannic Majesty as regards those States which have both signed and ratified it, or have finally acceded thereto.

(2) The said Protocol shall cease to be binding on His Britannic Majesty towards any Power at enmity with Him whose armed forces, or the armed forces of whose allies, fail to respect the prohibitions laid down in the Protocol.

CANADA, *May* 6, 1930.

(1) The said Protocol is only binding on His Britannic Majesty as regards those States which have both signed and ratified it, or have finally acceded thereto.

(2) The said Protocol shall cease to be binding on His Britannic Majesty towards any State at enmity with Him whose armed forces, or whose allies *de jure* or in fact fail to respect the prohibitions laid down in the Protocol.

ACCESSIONS.

LIBERIA, *April* 2, 1927.

UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS, *April* 5, 1928.

(1) The said Protocol only binds the Government of the Union of Soviet Socialist Republics in relation to the States which have signed and ratified or which have definitely acceded to the Protocol.

(2) The said Protocol shall cease to be binding on the Government of the Union of Soviet Socialist Republics in regard to all enemy States whose armed forces or whose Allies *de jure* or in fact do not respect the restrictions which are the object of this Protocol.

PERSIA, *July* 4, 1929.

CHINA, *August* 7, 1929.

UNION OF SOUTH AFRICA, *January* 22, 1930.

Subject to the reservations that His Majesty is bound by the said Protocol only towards those Powers and States which have both signed and ratified the Protocol or have acceded thereto, and that His Majesty shall cease to be bound by the Protocol towards any Power at enmity with Him whose armed forces, or the armed forces of whose allies, do not respect the Protocol.

AUSTRALIA, *January* 22, 1930.

(Same reservations as the Union of South Africa.)

NEW ZEALAND, *January* 22, 1930.

(Same reservations as the Union of South Africa.)

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent protocole.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, le dix-sept juin mil neuf cent vingt-cinq.

In witness whereof the Plenipotientiaries have signed the present Protocol.

Done at Geneva in a single copy, the seventeenth day of June, One Thousand Nine Hundred and Twenty-Five.

Pour l'ALLEMAGNE

H. VON ECKARDT.

For GERMANY

Pour les ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Theodore E. BURTON

Hugh S. GIBSON

For the UNITED STATES OF AMERICA

Pour l'AUTRICHE

E. PFLUGL

For AUSTRIA

Pour la BELGIQUE

Fernand PELTZER

For BELGIUM

Pour le BRÉSIL

Contre-Amiral A. C. DE SOUZA E SILVA

Major Estevão LEITÃO DE CARVALHO.

For BRAZIL

Pour l'EMPIRE BRITANNIQUE

I declare that my signature does not bind India or any British Dominion which is a separate Member of the League of Nations and does not separately sign or adhere to the Protocol. [1]

ONSLOW

For the BRITISH EMPIRE

Pour le CANADA

Walter A. RIDDELL

For CANADA

Pour l'ETAT LIBRE D'IRLANDE

For the IRISH FREE STATE

Pour l'INDE

P. Z. COX.

For INDIA

Pour la BULGARIE

D. MIKOFF

For BULGARIA

Pour le CHILI

Luis CABRERA.

Général de Division

For CHILE

Pour la CHINE

For CHINA

Pour la COLOMBIE

For COLOMBIA

[1] Je déclare que ma signature n'engage ni l'Inde ni aucun des Dominions britanniques qui font partie, à titre de Membres distincts de la Société des Nations, et qui ne signent ou n'adhérent pas séparément au Protocole.

Pour le DANEMARK — For DENMARK

A. OLDENBURG.

Pour l'EGYPTE — For EGYPT

Ahmed EL KADRY

Pour l'ESPAGNE — For SPAIN

Emilio DE PALACIOS

Pour l'ESTONIE — For ESTONIA

J. LAIDONER.

Pour l'ETHIOPIE — For ABYSSINIA

GUÉTATCHOU

Blata HEROUY herouy

A. TASFAE

Pour la FINLANDE — For FINLAND

O. ENCKELL

Pour la FRANCE — For FRANCE

J. PAUL-BONCOUR

Pour la GRÈCE — For GREECE

Vassili DENDRAMIS.

D. VLACHOPOULOS.

Pour la HONGRIE — For HUNGARY

Pour l'ITALIE — For ITALY

Pietro CIMIENTI

Alberto DE MARINIS-STENDARDO

Pour le JAPON — For JAPAN

M. MATSUDA.

Pour la LETTONIE — For LATVIA

Colonel HARTMANIS.

Pour la LITHUANIE — For LITHUANIA

Dr ZAUNIUS

Pour le LUXEMBOURG — For LUXEMBURG

Ch. G. VERMAIRE.

Pour le NICARAGUA — For NICARAGUA

A. SOTTILE

Pour la NORVÈGE — For NORWAY

Chr. L. LANGE

Pour le PANAMA — For PANAMA

Pour les PAYS-BAS — For the NETHERLANDS

W. DOUDE VAN TROOSTWIJK
W. GUERIN

Pour la PERSE — For PERSIA

Pour la POLOGNE — For POLAND

Général Casimir SOSNKOWSKI
G. D. MORAWSKI

Pour le PORTUGAL — For PORTUGAL

A. M. Bartholomeu FERREIRA
Americo DA COSTA LEME

Pour la ROUMANIE — For ROUMANIA

Ad referendum
N. P. COMNENE
Général T. DUMITRESCU

Pour le SALVADOR — For SALVADOR

J. Gustavo GUERRERO

Pour le SIAM — For SIAM

M. C. VIPULYA

Pour la SUÈDE — For SWEDEN

Einar HENNINGS

Pour la SUISSE — For SWITZERLAND

Sous réserve de ratification :
LOHNER — Ed. MÜLLER

Pour le ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVÈNES — For the KINGDOM OF THE SERBS, CROATS AND SLOVENES

J. DOUTCHITCH
Général KALAFATOVITCH
Capt. d. frég. MARIASEVITCH

Pour la TCHÉCOSLOVAQUIE — For CZECHOSLOVAKIA

Dr VEVERKA Ferdinand

Pour la TURQUIE — For TURKEY

M. TEVFIK

Pour l'URUGUAY — For URUGUAY

Enrique E. BUERO

Pour le VENEZUELA — For VENEZUELA

C. PARRA PÉREZ

Copie certifiée conforme :
Le ministre plénipotentiaire
Chef du Service du Protocole,
P. de Fouquières.